

법인 CEO 1장 점검표

대표님 회사 기준으로 지금 확인해볼 13가지

체크가 안 되는 항목이 3개 이상이면, 그 부분부터 정리하는 게 순서입니다. 각 항목 옆 설명은 왜 중요한지에 대한 짧은 메모입니다.

1. 임원 퇴직금

- ☐ 정관에 임원 퇴직금 지급 규정이 있고, 지급 배수·계산식이 명시되어 있는가
규정이 없으면 퇴직 시 지급액이 손금으로 인정되지 않을 수 있습니다.
- ☐ 주주총회·이사회 의사록 등 규정 제·개정 절차 서류가 남아 있는가
- ☐ 퇴직금 재원(현금·보험 등)을 어디서 마련할지 정해져 있는가

2. 가지급금

- ☐ 가지급금 잔액과 발생 원인(용도 불명 지출 등)을 파악하고 있는가
인정이자 익금산입, 지급이자 손금불산입 등 매년 세금 부담이 누적됩니다.
- ☐ 상환 계획(급여·상여·배당·퇴직금 등 어떤 재원으로 언제)이 있는가
무작정 갚거나 한 번에 처리하면 오히려 소득세가 커질 수 있습니다.

3. 주식·지분

- ☐ 명의신탁 주식(타인 명의 주식)이 남아 있는가
실제 소유자 환원 절차와 증여의제 과세 여부를 먼저 확인해야 합니다.
- ☐ 배우자·자녀 지분 구조와 향후 승계 방식(증여·양도·이익소각 등)을 검토했는가
- ☐ 주식 이동 시 주권 발행·신고 절차를 챙겼는가

4. 비용 처리·증빙

- ☐ 업무추진비 등 지출에 적격 증빙(카드·세금계산서 등)이 갖춰져 있는가
증빙 없는 지출은 대표 개인 소득으로 과세될 수 있습니다.
- ☐ 법인 명의 보험의 계약자·수익자 구조와 회계 처리 방식을 확인했는가
계약 구조에 따라 손금 처리 방식이 달라집니다. 세무대리인과 함께 확인하세요.

5. 의무·리스크

- ☐ 법정 의무교육(성희롱 예방 등)을 이행하고 기록을 보관하고 있는가
미이행 시 과태료 대상입니다.
- ☐ 중대재해·산업재해 대비 단체보험 등 보장 체계가 있는가
- ☐ 과거 신고분 중 경정청구(세금 환급) 가능한 항목을 검토해본 적이 있는가

※ 이 점검표는 일반적인 확인 항목이며, 개별 법인의 세무·법을 판단은 세무대리인 등 전문가와 함께 확인하시기 바랍니다.

※ 세법·감독규정은 변경될 수 있으며, 개정안(미확정 사항)은 반영하지 않았습니다.